

Freelance-/Werkvertrag für eigene Dienstleistung

Sauberer Auftragsvertrag für deine Dienstleistung — Beispiel

Auftragnehmerin	Sabine Wenger, Texterin, 8400 Winterthur
Kanton	Zürich
Auftraggeber	Marketing Agentur Pulse GmbH
Leistung	Erstellung von Website-Texten, Pauschale CHF 3'200.—, Lieferung in 3 Etappen

Frau Wenger benötigt einen sauberen Auftragsvertrag für ein grösseres Texterstellungs-Mandat.

Entwurf: Auftragsvertrag

§1 Leistung — Erstellung von Website-Texten gemäss Briefing vom [Datum], Lieferung in 3 Etappen (Entwurf, Überarbeitung, Finalversion).

§2 Vergütung — Pauschal CHF 3'200.—, zahlbar je 1/3 pro Etappe, Rechnungsstellung nach Abnahme.

§3 Abnahme/Mängelrechte — Auftraggeber prüft binnen 5 Arbeitstagen, danach gilt die Etappe als abgenommen; zwei Korrekturrunden pro Etappe inklusive.

§4 Nutzungsrechte — Übertragung der Nutzungsrechte an den finalen Texten erst nach vollständiger Bezahlung.

§5 Kündigung — Kündigung aus wichtigem Grund jederzeit möglich, bereits erbrachte Leistungen sind zu vergüten.

§6 Anwendbares Recht/Gerichtsstand — Schweizer Recht, Gerichtsstand Winterthur.

Praktische Hinweise

- Briefing/Leistungsbeschreibung möglichst konkret im Vertrag oder als Beilage festhalten.
- Zahlungsraten an Meilensteine koppeln, nicht nur an Zeit.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).